

1513179-12.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. O dinheiro apreendido seria fruto de bicos que fazia com seu pai. O restante do entorpecente pertencia ao traficante que correu. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o réu tentou fugir quando vislumbrou a viatura. Com ele havia vinte e duas pedras de crack e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1513179-12.2019.8.26.0114 controle:2019/001135

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2220328/2019 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 3921805 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

3226/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2220328 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

3226/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2220328 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

3226/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2220328 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

3226/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN CHARLES BENETI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JUAN CHARLES BENETI, RG nº 71.611.244/SP, foi processado como incurso no artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/03. Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 75 e 79/80). A denúncia foi recebida aos 25.03.20, sendo o acusado citado aos 05.09.20 (fls. 81/82 e 90). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre do boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, oralidade e exames que apresentaram resultados positivos para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 06/10, 16, 20/22 e 48/50). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse das vinte e duas porções de crack que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. O dinheiro apreendido seria fruto de bicos que fazia com seu pai. O restante do entorpecente pertencia ao traficante que correu. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o réu tentou fugir quando vislumbrou a viatura. Com ele havia vinte e duas pedras de crack e dinheiro. Perto dele foi encontrada uma sacola contendo algumas porções de maconha e mais dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal do réu pelo tráfico que lhe é imputado. Ainda que o conjunto probatório não permita atribuir ao réu a posse das nove porções de maconha que estavam perto dele, as outras vinte e duas porções de crack que ele trazia consigo, e cuja posse é incontroversa, já são suficientes para configurar o tráfico, mesmo que o acusado não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Primeiro, por se tratar de volume incompatível com a posse para o mero uso. Depois porque o réu não comprovou ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir tamanha quantidade de droga apenas para seu próprio deleite, sem falar que não demonstrou a origem do dinheiro apreendido consigo, tampouco o exercício de alguma ocupação lícita. Por sinal, estava em local de venda e tentou fugir quando vislumbrou a polícia, tudo a reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a

condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 121 - proc. 0001928-98). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 122 - proc. nº 0000458-66). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.135/19 e CONDENO O RÉU JUAN CHARLES BENETI, RG nº 71.611.244/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. Quanto a justiça gratuita, trata-se de questão a ser arguida e apurada no momento oportuno, no Juízo das Execuções. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória" (STJ. Sexta Turma. AgInt no REsp 1.637.275/RJ. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. J. 06/12/2016. DJe. 16/12/2016). No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 16). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 08 de fevereiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA